On non-judicial stamp paper of Rs. ~~10~~ 100/- (I+2)

AN AGREEMENT MADE ON _____ day of _____

one thousand nine hundred and Ninety _____

BETWEEN_____ (hereinafter called the Borrower which expression shall include his heirs, administrators, executors and legal representatives) of the one part and the Indian Institute of Technology, Bombay (hereinafter called the Institute, which expression shall include its successors and assignee) of the other part. Whereas the Borrower has under the provisions of the General Financial Rules, 1963 (hereinafter referred to as the said Rules which expression shall include any amendments thereof for the time being in force) applied to the Institute for a loan of Rs.

_____ for the purchase of a Personal Computer and whereas the Institute has agreed to lend the said amount to the Borrower on the terms and conditions hereinafter contained NOW IT IS HEREBY AGREED between the parties hereto that in consideration of the sum of

Rs._____ to be paid by the Institute to the Borrower, the borrower hereby agrees with the Institute (1) to pay the Institute the said amount with interest calculated according to the said Rules by monthly deductions from his salary as provided in the said Rules and hereby authorises the Institute to make such deductions, and (2) within one month from the date of payment of the said sum to expend the full amount of the said loan in purchase of a Personal Computer or if the actual price paid is less than the loan to repay the difference to the Institute forthwith, and (3) to execute within two months from the date of receiving advance or one month from the date of buying the Computer a document hypothecating the said Computer to the Institute as security for the amount to be lent to the Borrower as aforesaid and interest in the form provided by the said rules failing which penal interest liable to be charged from the date of drawal of advance till the date of production of purchase receipt and IT IS HEREBY LASTLY AGREED AND DECLARED THAT IF THE COMPUTER HAS NOT been purchased and hypothecated as aforesaid or if the Borrower within that period becomes insolvent or quits the service of the Institute or dies the whole amount of the loan and interest including penal interest accrued thereon shall immediately become due and payable.

IN WITNESS whereof the Borrower and the Registrar of the Institute for and on behalf of the Institute have hereunto set their hands the day and year first before written.

Signed by the said in the presence of

1. _____

2. _____ _____

(Signature of Witnesses) * (Signature, Name and designation of the Borrower)

Signed by (Name Designation)

1. _____

2. _____

For and on behalf of the IIT Bombay in the presence of

2. _____ _____

(Signature of Witnesses) (Signature and designation of the Officer)

*Name and designation of the Borrower

GRF.22 Rule 207

100रुपये के गैर - न्यायिक स्टांप - पत्र पर (I+ 2)

श्री/श्रीमती.....[एतद्पश्चात जिसे ऋणी कहा जाएगा और जिसकी अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी प्रशासक, निष्पादक तथा वैध - प्रतिनिधियों का समावेश है] एक पक्ष, तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई [एतद्पश्चात जिसे संस्थान कहा जाएगा और जिसकी अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी तथा समनुदेशिती का समावेश है] दूसरे पक्ष, के बीच यह अनुबंध आज दिनांक .....एक हजार नौ सौ .....को सम्पन्न हुआ जिसके अनुसार ऋणी ने सामान्य वित्तीय नियम 1963 के उपबन्धों [एतद्पश्चात जिसे उक्त नियम कहा जाएगा और जिसकी अभिव्यक्ति में समय समय पर होने वाले संशोधनों का भी समावेश होगा] के अन्तर्गत संस्थान के पास वैयक्तिक संगणक खरीदने के लिए रु. .....के ऋण हेतु आवेदन किया था और संस्थान उक्त राशि ऋणी को अग्रलिखित निबंधनों और शर्तों पर देने को तैयार है और एतद्पश्चात अन्तर्वेष्टित है कि अब एतद्द्वारा यह सहमति है कि दोनों पक्षों के विचारार्थ रु. ..... की राशि संस्थान द्वारा ऋणी को प्रदान की जाएगी और ऋणी एतद्द्वारा संस्थान से इस हेतु अनुबंधित है कि -

1. उक्त नियमानुसार परिकलित ब्याजसहित उक्त राशि संस्थान को अपने वेतन में से मासिक किश्तों के रुप में जैसा कि उक्त नियम में कहा गया है, प्रतिदाय करेगा तथा एतद्द्वारा संस्थान को ऐसे विकलन करने के लिए प्राधिकृत करता है । तथा
2. उक्त राशि का भुगतान मिलने के एक माह के भीतर उक्त संपूर्ण ऋण राशि वैयक्तिक संगणक की खरीद में खर्च कर देगा और यदि वैयक्तिक संगणक का वास्तविक मूल्य ऋण राशि से कम है तो ऐसी स्थिति में शेष ऋण राशि संस्थान को वापस कर देंगा । तथा
3. अग्रिम प्राप्ति के दो माह के भीतर अथवा वैयक्तिक संगणक खरीदने के एक माह के भीतर उक्त नियमानुसार ऋणी को प्रदत्त उक्त राशि तथा उस पर लगे ब्याज की प्रतिभूति स्वरुप खरीदे गये वैयक्तिक संगणक को संस्थान के लिए आडमान करना होगा । आडमान न करने पर अग्रिम आर्हण तिथि से खरीद रसीद प्रस्तुत करने की तिथि तक शास्तिक ब्याज लगाया जाएगा तथा अंततः सहमत और यह घोषित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार यदि वैयक्तिक संगणक नहीं खरीदा और आडमान किया जाता है अथवा यदि ऋणी उक्त अवधि में दिवालिया हो जाता है, संस्थान की नौकरी छोड़ देता है अथवा मृत्यु को प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में ऋण की पूरी राशि और उस पर प्रोद्भूत ब्याज तुरंत प्राप्य और देय हो जाएगा ।

गवाहों की उपस्थिति में और उनके समक्ष ऋणी और संस्थान के निदेशक कृते संस्थान अथवा संस्थान की ओर से आज के दिन और इसी वर्ष आगे हस्ताक्षर करते हैं ।

की उपस्थिति में उक्त के हस्ताक्षर

1. _____

2. _____ _____

(गवाह के हस्ताक्षर) *(ऋणी के हस्ताक्षर एवं पदनाम)

द्वारा हस्ताक्षरित (नाम एवं पदनाम)

1. _____

2. _____

की उपस्थिति में कृते और एवज में
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई

की उपस्थिति में कृते भा.प्रौ.सं., बम्बई

1.

2. _____ _____

(गवाह के हस्ताक्षर) (अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम)

* ऋणी का नाम और पदनाम

जीआरएफ 22 नियम 207

On non - judicial stamp paper of Rs. ~~10~~ 100 /- (1 2)

FORM G.F.R. 24
(See Rule 207)

Form of Mortgage Bond for Personal Computer - Initial Advance

THIS INDENTURE made this_____ day of _____ one thousand nine hundred and _____ BETWEEN_____ (hereinafter called ``The Borrower", which expression shall include his heirs, administrators, executors and legal representative) of the one part and the DIRECTOR, Indian Institute of Technology, Bombay, (hereinafter called ``the Director", which expression shall include his successors and assignees) of the other part.

WHEREAS the Borrower has applied for and has been granted an advance of Rupees_____ to purchase a Personal Computer on the terms of Rules 199 to 211 of the General Financial Rules, 1963 of the Central Government (hereinafter referred to as ``the said Rules" which expression shall include any amendment thereof or addition thereto for the time being in force) AND WHEREAS one of the conditions upon which the said advance has been/was granted to the Borrower is/was that the Borrower will/would hypothecate the said Personal Computer to the Director as Security for the amount lent to the Borrower AND WHEREAS the Borrower has purchased and/or partly with the amount so advanced as aforesaid the Personal Computer particulars where of are set out in the Schedule hereunder written.

NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that in pursuance of the said agreement and for the consideration aforesaid the Borrower doth hereby convey to pay to the Director the sum of Rs. _____ (Rupees _____) aforesaid or the balance thereof remaining unpaid at the date of these presents by equal payments of Rs. _____ (Rupees _____) each on the first day of every month and will pay interest on the sum for the time being remaining due and owing calculated according to the said rules and the Borrower doth agree that such payments may be recovered by monthly deductions from his salary in the manner provided by the said Rules, and in further pursuance of the said agreement the Borrower doth hereby assign transfer unto the Director the Personal Computer the particulars whereof are set out in the Schedule hereunderwritten by way of Security for the said advance and the interest thereon as required by the said Rules.

And the Borrower doth hereby agree and declare that he was paid in full the purchase price of the said Personal Computer that the same is his absolute property and that he has not pledged and so long as any money remain payable to the Director in respect of the said advance will not sell, pledge or part with the property in or possession of the said Personal Computer, PROVIDED ALWAYS and it is hereby agreed and declared that if any of the said instalments of principal or interest shall not be paid or recovered in manner aforesaid within ten days after the same are due or if the Borrower shall die at any time cease to be in Institute's service or if the Borrower shall sell or pledge or part with the property in or possession of the said Personal Computer or become insolvent or make any composition or arrangement with his creditors or if any person shall take proceedings in execution of any decree or judgement against the Borrower the whole of the said principal sum which shall then be remaining due and unpaid together with interest thereon calculated as aforesaid shall forthwith become payable AND IT IS HEREBY AGREED AND declared that the Director may on the happening of any of the events here before mentioned seize and take possession of the said Personal Computer. and either remain in possession thereof without removing the same or else may remove and sell the said Personal Computer either by public auction or private contract and may out of the sale moneys retain the balance of the said advance then remaining unpaid and any interest due thereon calculated as aforesaid and all costs charges, expenses and payments properly incurred or made in maintaining, defending or realising his rights hereunder and shall pay over the surplus if any, to the Borrower his executors, administrators or personal representatives PROVIDED FURTHER that the aforesaid power of taking possession or selling of the said Personal Computer shall not prejudice the right of the Director, to sue the Borrower or his personal representatives for the said balance remaining due and interest or in the case of the Personal Computer being sold the amount by which the net sale proceeds fall short of the amount owing and the Borrower hereby further

agrees that so long as any moneys are remaining due and owing to the Director, he, the Borrower will insure and keep insured the said Personal Computer against loss or damage by fire, theft, or accident with an Insurance Company to be approved by the Registrar and will produce evidence to the satisfaction of the Registrar that the Insurance Company with whom the said Personal Computer is insured have received notice that the Director is interested in the Policy AND the Borrower hereby further agrees that he will not permit or suffer the said Personal Computer to be destroyed or injured or to deteriorate in a greater degree than it would deteriorate by reasonable wear and tear thereof AND further that in the event of any damage or accident happening to the said Computer, the Borrower will forthwith have the same repaired and made good.

THE SCHEDULE

Description of Personal Comuter

Maker's name

Name of Model & ab.

Description

Cost Price

IN WITNESS THEREOF the said _____

(Borrower's name) and _____ for and on behalf of the Director have hereunto set their respective hands the day and year first above written.

*Signed by the said

* _____
(Signature and Designation and Dept. of the Borrower)

_____
Name and Address of Witnesses

in the presence of

1. _____

2. _____
(Signature of Witness)

Signed by (Name and designation)

Shri Registrar

1

2. _____
(Signature of Witnesses)

Registrar
Indian Institute of Technology, Bombay

(Signature and designation of the Officer)

* Name and designation of the Borrower

100
~~10~~ के गैर - न्यायिक स्टांप - पत्र पर (2)

प्रपत्र जी.एफ.आर. 24
(नियम 207 देखें)

वैयक्तिक संगणक - आरंभिक अग्रिम हेतु बंधक बंधपत्र प्रपत्र

यह अनुबंध आज दिन.....एक हजार नौ सौ .....को श्री/श्रीमती.....(एतद्पश्चात जिसे ऋणी कहा जाएगा और जिसकी अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक तथा वैध - प्रतिनिधियों का समावेश होगा) एक पक्ष, तथा निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई (एतद्पश्चात जिसे निदेशक कहा जाएगा और जिसकी अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती का समावेश होगा ।) दूसरे पक्ष, के बीच यह अनुबंध सम्पन्न हुआ । यत: आवेदक ने ऋण के लिए आवेदन किया और वैयक्तिक संगणक खरीद एवं/अथवा केन्द्रीय सरकार के सामान्य वित्तीय नियम, 1963 के नियमों 199 से 211 (एतद्पश्चात जिसे उक्त नियम कहा जाएगा और जिसकी अभिव्यक्ति में समय - समय पर उनमें होनेवाले संशोधनों अथवा उनमें होने वाले योगादि का समावेश होगा) तक की शर्तों पर वैयक्तिक संगणक के संबंध में सीमाशुल्क

चुकाने के लिए रु. .....राशि का अग्रिम प्रदान किया जाता है/किया गया । तथा यतः एक शर्त है कि प्रतिभूति के रुप में ऋणी उक्त वैयक्तिक संगणक का निदेशक के नाम आडमान करेगा जिसके आधार पर ऋणी को उक्त अग्रिम प्रदान किया गया है/था, तथा अत: उक्त शर्तों में से एक यह शर्त है कि ऋण राशि की प्रतिभूति के रुप में ऋणी उक्त वैयक्ति संगणक को निदेशक के नाम पर आडमान करेगा के आधार पर ऋणी को उक्त अग्रिम राशि प्रदान किया गया है/था तथा यत: ऋणी ने उपरोक्तानुसार वैयक्तिक संगणक खरीदा और/अथवा इस प्रकार प्राप्त अग्रिम राशि सहित अथवा आंशिक राशि सहित सीमा शुल्क चुकाया जैसा कि ऊपरिकथित वैयक्तिक संगणक का विवरण जैसे भी है, निम्नलिखित प्रकार से लिखित और हस्ताक्षरित है ।

अब यह अनुबंध यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि उक्त अनुबंध के अनुपालन और उपरिकथन के विचारार्थ ऋणी एतद्द्वारा निदेशक को

रु. (रुपये. .) अथवा अबतक भुगतान न किए गये शेष राशि को रु.

..... (रुपये .....) की समान किश्तों में प्रत्येक माह की पहली तारीख को प्रतिदान करेगा तथा शेष राशि पर तात्कालिक ब्याज परिगणना के अनुसार भुगतान करेगा तथा ऋणी एतद्द्वारा इस बात के लिए सहमत है कि उक्त नियम के उपबंधों के अनुसार उसके वेतन से ऐसे भुगतान मासिक किश्तों में विकलित किए जा सकते हैं । तथा एतद्पश्चात अनुबंध के अनुसरण में ऋणी एतद्द्वारा उक्त नियमों की अपेक्षाओंनुसार उक्त अग्रिम और उस पर प्रोद्भुत ब्याज के प्रतिभूति हेतु वैयक्तिक संगणक कजिसके विवरण यत: सूचिबद्ध किए गये हैं, निदेशक को समनुदेशित और हस्तांतरित करता है ।

तथा ऋणी एतद्द्वारा सहमत है और घोषित करता है कि उक्त वैयक्तिक संगणक का पूरा खरीद मूल्य प्राप्त किया और वह उसकी निरपेक्ष सम्पत्ति है और वह उसे गिरवी नही रखा है और जब तक उक्त अग्रिम के संबंध में निदेशक को देय कोई राशि बाकी रहेगी, वह उसे न ही बेचेगा न गिरवी रखेगा अथवा उक्त वैयक्तिक संगणक के धारणाधिकार से वंचित होगा । परंतु सदा ही यह और एतद्द्वारा यह सहमत और घोषित किया जाता है कि मूलधन अथवा ब्याज से संबंधित कोई भी किश्त का उपरोक्तानुसार निर्धारित समय के 10 दिन के भीतर भुगतान अथवा वसूली नहीं की जाती अथवा यदि किसी भी समय ऋणी मृत्यु को प्राप्त करने के कारण संस्थान की सेवा में न रहे अथवा यदि ऋणी उक्त मोटर वाहन के धारणाधिकार अथवा सम्पत्ति को बेचकर अथवा गिरवी रखकर वंचित हो जाता है अथवा दिवालिया हो जाता है अथवा अपने लेनदारों अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से जो ऋणी के विरुद्ध कार्यवाही के प्रतिपादन में कोई डिक्री अथवा न्यायिक निर्णय पा लिया है, से किसी प्रकार का समझौता अथवा व्यवस्था करता है, तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण मूलधन जो कि बाकी और देय होगा तथा उपरोक्तानुसार परिगणित ब्याज सहित देय हो जाएगा तथा एतद्द्वारा यह सहमत और घोषित किया जाता है कि निम्नांकित किन्हीं भी घटनाओं की घटना में निदेशक उक्त वैयक्तिक संगणक का अभिग्रहण अथवा कब्जा ले सकता है तथा उसके पश्चात या तो बिना उसको हटाए उस पर कब्जा कायम रख सकता है अथवा लोक - निलामी अथवा वैयक्तिक संपर्क पर के आधार पर उक्त वैयक्तिक संगणक को बेचभी सकता है तथा बेचने से प्राप्त राशि में से बचे हुए अग्रिम की राशि तथा उपरोक्तानुसार उस पर परिगणित ब्याज तथा अपने अधिकारों के विमोचन अथवा प्रतिरक्षा अनुरक्षण में किए गये अथवा हुए प्रौचित रुपए से उपगत सभी लागतों, प्रभारों, व्यय और भुगतानों को काट कर बचे हुए अधिशेष को ऋणी, उसके निष्पादक, प्रशासक अथवा वैयक्तिक प्रतिनिधियों को वापस भुगतान कर देगा, परंतु यह और कि उक्त वैयक्तिक संगणक को अपने कब्जे में लेने और बेचने का अधिकार निदेशक के उन अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जिसके अन्तर्गत शेष मूलधन और उस पर प्रोद्भूत ब्याज अथवा मोटर वाहन की बिक्री से प्राप्त राशि, अपेक्षित राशि से कम पड़ने की स्थिति में ऋणी अथवा उसके वैयक्तिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध वाद चला सके । तथा एतद्द्वारा ऋणी और भी सहमत है कि जब तक कोई राशि उसकी तरफ से निदेशक को देय है, वह, सुनिश्चित करेगा और उक्त वैयक्तिक संगणक का अग्नि, चोरी अथवा दुर्घटना द्वारा होने वाले क्षति अथवा हानि के लिए कुलसचिव

द्वारा अनुमोदित किसी भी बीमा कंपनी द्वारा बीमा कराएगा । और कुलसचिव की संतुष्टी हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि जिस भी बीमा कंपनी के साथ उक्त वैयक्तिक संगणक का बीमा किया गया है उसे निदेशक के ध्यान में लाया गया है और उसकी पॉलीसी में उनकी रुचि है । तथा ऋणी एतद्द्वारा और भी सहमत है कि वह उक्त वैयक्तिक संगणक को उस हद तक नष्ट, क्षतिग्रस्त अथवा क्षय होने नहीं देगा जिससे की टूट - फूट के कारण उसका पूरा विनाश हो जाए तथा यह और कि उक्त वैयक्तिक संगणक को क्षतिग्रस्त होने अथवा दुर्घटनागस्त होने पर ऋणी उसकी ठीक प्रकार से मरम्मत करवा कर अच्छा बनवाएगा ।

सूची

वैयक्तिक संगणक का विवरण

उत्पादक का नाम

मॉडल नाम एवं संख्या

विवरण

लागत मूल्य

गवाहों की उपस्थिति में और उनके समक्ष उक्त श्री/श्रीमती..... .(ऋणी का

नाम) तथा .....
कृते निदेशक अथवा निदेशक की ओर से पहले ही उपरोक्त दिन और वर्ष को निम्न प्रकार से हस्ताक्षर करते हैं

* उक्त के हस्ताक्षर

_____ * _____

(ऋणी के हस्ताक्षर और पदनाम)

1 _____ गवाहों के नाम और पते

2. _____

(गवाह के हस्ताक्षर)

द्वारा हस्ताक्षरित (नाम और पदनाम)

श्री. _____ कुलसचिव

1 _____

2. _____

(गवाह के हस्ताक्षर)

कुलसचिव, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई

(अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम)

* ऋणी का नाम और पता